1. INTRODUCCIÓN

- **Medio de pago**: cláusula del contrato que fija cómo se liquida la transacción, con colaboración de **entidades financieras**
- **Factores de elección**: confianza, solvencia, mercado, **riesgo país**, poder de negociación, momento del pago
  - Más protección frente al impago, más costes y exigencias
- **Tres grupos**: pagos simples o no documentarios, **remesas documentarias**, **créditos documentarios**
- **Momento del pago**: **anticipado**, **a la vista**, **diferido o aplazado**
- **No documentarios** (pago sin documentos comerciales) y **documentarios** (documentos vinculados al pago)

2. BILLETES DE BANCO

- **Poco habitual**: riesgos de extravío, robo, falsificación, deterioro y evasión fiscal, dificulta financiación, mayor margen en cambio de billetes
- **Declaración de efectivo**
  - **Reglamento (UE) 2018/1672**, desde el **3 de junio de 2021**: declarar entrada o salida de la UE desde **10.000 euros**
  - Efectivo en sentido amplio: incluye instrumentos al portador
  - **Ley 10/2010** y **Orden ETD/1217/2022**: movimientos por territorio nacional desde **100.000 euros**
- **Límites a pagos en efectivo**
  - **Ley 7/2012** (**Ley 11/2021**): **1.000 euros** si una parte es empresario o profesional, **10.000 euros** si el pagador es persona física no residente que no es empresario
  - **Reglamento (UE) 2024/1624**: límite común de **10.000 euros** desde el **10 de julio de 2027**, los Estados pueden mantener límites inferiores
- **Uso real**: turismo y viajes, importes reducidos

3. CHEQUE PERSONAL Y BANCARIO

- **Cheque**: documento que da al tenedor el derecho a cobrar el importe, personal o bancario según emisor
- **Riesgo según emisión**: anterior al envío (comprador), posterior (exportador, lo más habitual)
- Más lento y arriesgado que los medios electrónicos (extravío, falsificación, falta de fondos)
- **Tipos**: **al portador** o **nominativo**
- **Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque**
  - Nominativo transmisible por endoso salvo cláusula **«no a la orden»**
  - **Plazos de presentación**: **15 días** en España, **20 días** emitido en Europa y **60 días** fuera, si es pagadero en España

3.1. Cheque personal

- Emisor (persona no financiera) autoriza al beneficiario a disponer de sus fondos en una entidad pagadora
- Importador: financiación gratuita hasta el adeudo y tramitación sencilla
- Exportador: incertidumbre sobre el buen fin y normativa del país de la entidad pagadora

3.2. Cheque bancario

- Emitido por una **entidad** a petición del importador, con **provisión de fondos previa**
- Importador: pierde la demora, se adeuda al emitirse
- Exportador: más seguridad, depende de la solvencia del banco
- Subsiste riesgo de extravío o falsificación

4. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

- **Orden de pago** del importador a su banco para ingresar en la cuenta del exportador, **cuenta a cuenta**
  - Ordenante, entidad emisora, beneficiario, entidad pagadora o receptora
- Muy utilizada con **confianza** entre las partes: rápida, barata y fácil
  - No vincula pago y entrega salvo pacto
  - Anticipada, riesgo del comprador, posterior al envío, del vendedor
- **Comisiones**: **OUR** (ordenante), **BEN** (beneficiario), **SHA** (cada parte las suyas)
  - Entre entidades del **EEE**, gastos compartidos
- **Reglamento (UE) 2023/1113**, desde el **30 de diciembre de 2024**: información de ordenante y beneficiario (trazabilidad, blanqueo)
- **SWIFT**: mensajería interbancaria, no liquida fondos
  - **SWIFT gpi**: trazabilidad, rapidez, transparencia
  - **Cuentas de corresponsalía**
- **ISO 20022**: desde el **22 de noviembre de 2025** estándar de referencia en SWIFT frente a MT

5. ORDEN DE PAGO

- Instrucción para poner una cantidad a disposición de un beneficiario
- Tradicional diferencia: entrega por corresponsal o **pago por caja**
- Hoy casi idéntica a la transferencia, que es su forma habitual de ejecución

6. REMESAS SIMPLES Y DOCUMENTARIAS

- **Documentos financieros**: letras, cheques, pagarés
- **Documentos comerciales**: facturas, documentos de transporte o de título

6.1. Remesa simple

- Cobro bancario de **documentos financieros** sin documentos comerciales
- Documentos de la mercancía van aparte al comprador

- **A la vista** o **a plazo** (aceptación de efecto)
- Bancos intermediarios sin obligación de pago, exige bastante **confianza**

6.2. Remesa documentaria

- Banco entrega **documentos comerciales** solo contra pago o aceptación
  - Medio «de desconfianza», sin compromiso bancario de pago
- **Fases**
  - Acuerdo comercial (vista o plazo)
  - Expedición: conviene documento representativo (**conocimiento de embarque a la orden**), con conocimiento aéreo o carta de porte el destinatario puede retirar sin documentos
  - **Banco remitente** recibe documentos e instrucciones
  - **Banco cobrador** o presentador los transmite al importador
  - **D/P** (contra pago) en vista, **D/A** (contra aceptación) en plazo, con más riesgo, mitigable con **aval** del banco del importador
  - Liquidación: D/P transfiere fondos, D/A custodia el efecto hasta el vencimiento
- **URC 522** CCI (**1995**) y **eURC 1.1**
  - Bancos intermediarios, sin compromiso de pago ni examen de conformidad

7. CRÉDITO DOCUMENTARIO

- **Compromiso** del banco emisor de pagar, aceptar o negociar frente a **documentos conformes** presentados en plazo
- **UCP 600** CCI (**2007**, **39 artículos**)
- **Principios**: **autonomía** respecto de la compraventa, bancos operan con **documentos y no mercancías**
- **Intervinientes**
  - **Ordenante**: importador, solicita y reembolsa
  - **Banco emisor**: compromiso firme e irrevocable
  - **Beneficiario**: exportador
  - **Banco avisador**: notifica y comprueba autenticidad, sin compromiso
  - **Banco confirmador**: añade su compromiso, suele ser el avisador
    - **Confirmación silenciosa**: sin emisor, al margen de las UCP 600
  - **Banco designado**: ante quien es utilizable
  - **Banco reembolsador**: **URR 725**
- **Confirmado**: protege frente al riesgo del emisor y político del país. **No confirmado**: sin compromiso adicional
- **Utilización** (art. 6)
  - **Pago a la vista**
  - **Pago diferido**
  - **Aceptación**
  - **Negociación**
  - Créditos mixtos, no son forma autónoma
- **Irrevocable** (art. 3): aunque no lo indique, novedad frente a las **UCP 500**

7.1. Procedimiento de utilización

- Negociación de condiciones y **solicitud de apertura**
- **Emisión y aviso**, con confirmación si procede
- **Expedición y presentación de documentos** en plazo
- **Examen**: **cinco días hábiles bancarios**, transporte en **21 días naturales** desde embarque, discrepancias: rechazo o renuncia del ordenante
- **Pago, aceptación o negociación** y entrega de documentos al importador contra reembolso

7.2. Cláusulas y operaciones especiales

- **Cláusula roja** (Red Clause): anticipo antes de presentar documentos
- **Cláusula verde** (Green Clause): anticipo con mercancía almacenada
- **Rotativo** (revolving): restablece su importe
- **Transferible**: expresamente emitido así, art. 38 UCP 600, una sola vez
- **Back-to-back**: dos créditos independientes, no regulado en las UCP 600
- **Stand-by**: compromiso independiente contingente, **UCP 600** o **ISP98**

8. LA CARTA DE CRÉDITO COMERCIAL

- Denominación tradicional del crédito documentario comercial
- Algunos manuales: envío directo al exportador sin banco avisador
- Hoy se usan como equivalentes

9. OTROS INSTRUMENTOS

9.1. La Obligación de Pago Bancaria (BPO)

- Compromiso **irrevocable e independiente** entre bancos (**Obligor Bank**, **Recipient Bank**)
- Se activa con **línea de base** y **conciliación electrónica** de datos, sin examen de documentos físicos
- **URBPO 750** CCI (**2013**), uso mucho más limitado que el crédito documentario

9.2. Zona Única de Pagos en Euros (SEPA)

- Espacio común de pagos electrónicos en euros, **no coincide con la zona euro**
- **Reglamento (UE) 260/2012**: **IBAN** y **ISO 20022 XML**, coordinación del **EPC**
- **Reglamento (UE) 2024/886**: **transferencias inmediatas**
  - Recibir desde el **9 de enero de 2025**, enviar desde el **9 de octubre de 2025**
  - Máximo **diez segundos**, continuas, sin sobreprecio
  - **Verificación del beneficiario** desde el **9 de octubre de 2025**

10. CONCLUSIÓN

- Elección según riesgo, confianza, coste, financiación y operación
- **Medios simples**: sencillos y baratos, menos protección
- **Remesas**: vinculan documentos a pago o aceptación

- **Crédito documentario**: compromiso bancario, adecuado con poca confianza, más costes y complejidad
- **UCP 600** vigentes, **ISBP 821** (**2023**), **eUCP 2.1**, **eURC 1.1**
- **ISO 20022** en SWIFT desde **noviembre de 2025**
- Evolución por digitalización y complementariedad, no revisión de las UCP 600